

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

PSYCHOLOGISCHE GRUNDSATZSTELLUNGNAHME

Datum: 15. Februar 2026

Thema: Psychosoziale Auswirkungen struktureller Dissonanzen in administrativen und judikativen Entscheidungsprozessen

Fokus: Analyse der psychischen Wechselwirkung zwischen staatlichen Akteuren (Justiz/Verwaltung) und den Souveränen

1. Einleitung und Zielsetzung

Diese Stellungnahme analysiert aus klinisch-psychologischer Sicht die Auswirkungen institutioneller Routinen, die von fundamentalen Rechtsnormen (insb. Verfassungsbindungen) abweichen. Ziel ist es, die psychischen Mechanismen aufzuzeigen, die sowohl bei Entscheidungsträgern (Richtern, Beamten) als auch bei betroffenen Souveränen zu einer Destabilisierung führen. Es wird dargelegt, dass systemische Fehlentwicklungen nicht nur juristische, sondern gravierende gesundheitliche und psychosoziale Folgen für alle Beteiligten haben.

2. Psychologie der Entscheidungsträger (Richter, Beamte, Verwaltungsmitarbeiter)

2.1 Kognitive Dissonanz und institutionelle Anpassung

Mitarbeiter in staatlichen Strukturen unterliegen dem psychologischen Bedürfnis, ihr Handeln als rechtmäßig und moralisch integer wahrzunehmen. Wenn jedoch eine Divergenz zwischen der normativen Anforderung (z.B. Zitiergebot Art. 19 GG) und der gelebten Behördenpraxis besteht, entsteht eine kognitive Dissonanz (Festinger, 1957). Um diesen inneren Spannungszustand zu bewältigen, greifen Akteure unbewusst zu Abwehrmechanismen:

- **Rationalisierung:** Die Abweichung von der Norm wird als „notwendige Verwaltungspraxis“ oder „geltendes Gewohnheitsrecht“ umgedeutet.
- **Verantwortungsdiffusion:** Das Individuum sieht sich nicht als handelndes Subjekt, sondern als Ausführenden einer Weisungskette (Milgram-Effekt im administrativen Kontext).

2.2 Desensibilisierung und „Funktionale Routine“

Langjährige Tätigkeit in einem System, das Grundrechtseingriffe routinemäßig ohne strikte verfassungsrechtliche Prüfung vornimmt, führt zu einer psychischen Desensibilisierung (Habituation). Der Beamte oder Richter schaltet in einen „funktionalen Modus“, in dem Empathie und kritische Reflexion zugunsten der Prozess-Effizienz ausgeblendet werden. Dies ist kein Zeichen von Bösartigkeit, sondern eine psychologische Überlebensstrategie, um im Arbeitsalltag zu funktionieren.

Folge: Der Souverän hinter der Akte wird unsichtbar; die Entscheidung wird enthumanisiert.

3. Psychologie der Betroffenen

3.1 Kontrollverlust und erlernte Hilflosigkeit

Wenn staatliches Handeln für den Souveränen nicht mehr an den strengen Maßstäben der Verfassung (Vorhersehbarkeit, Bestimmtheit) messbar ist, sondern als willkürlich erlebt wird (z.B. nächtliche Eingriffe ohne richterlichen Beschluss), entsteht ein massives Gefühl des Kontrollverlusts.

Nach Seligman (1975) führt wiederholter Kontrollverlust zu „erlernter Hilflosigkeit“, die sich in Depression, Angstzuständen und psychosomatischer Zerrüttung äußern kann.

3.2 Institutioneller Verrat (Institutional Betrayal)

Psychologisch wiegt Unrecht schwerer, wenn es von einer Institution ausgeht, die eigentlich zum Schutz verpflichtet ist (Justiz/Polizei). Dies wird als „Institutional Betrayal“ (Smith & Freyd, 2014) bezeichnet. Die Folgen sind oft traumatischer als Gewalt durch Privatpersonen, da das grundlegende Weltvertrauen („Der Staat schützt mich“) zerstört wird.

4. Systemische Wechselwirkung

Das Zusammentreffen von „funktional angepassten“ Akteuren und „traumatisierten“ Souveränen führt zu einer Eskalationsspirale:

- Der Souverän reagiert auf den wahrgenommenen Rechtsbruch mit emotionaler Not oder Widerstand.
- Der Beamte/Richter interpretiert dies als „Querulantentum“ oder „Störung“, was seine emotionale Abwehrhaltung weiter verhärtet.
- **Ergebnis:** Ein kommunikativer Zusammenbruch, bei dem eine sachgerechte und Souveränenwürdige Lösung unmöglich wird.

5. Fazit und Empfehlung

Die Analyse zeigt, dass die Einhaltung strikter verfassungsrechtlicher Formvorschriften (wie des Zitiergebots) nicht nur juristischer Selbstzweck ist, sondern eine **psychohygienische Notwendigkeit**.

- **Für den Souverän:** Rechtsklarheit schafft psychische Sicherheit.
- **Für den Beamten/Richter:** Die Rückbindung an das Grundgesetz befreit aus der kognitiven Dissonanz und ermöglicht eine Tätigkeit in Übereinstimmung mit dem eigenen ethischen Kompass.

Es ist daher aus psychologischer Sicht dringend geboten, Verwaltungshandeln wieder strikt an den evidenzbasierten Grundwerten der Verfassung auszurichten, um die psychische Gesundheit aller Beteiligten – der Bediensteten wie den Souverän – zu schützen.



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ
Klinik & Kognitive Psychologie
Dip.-Nr. 92547//38245//10645

Fachliche Quellen:

- Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press.
- Irle, M. (1975). Theorie der kognitiven Dissonanz. Hogrefe Verlag.
- Harmon-Jones, E., Mills, J. (2019). Cognitive Dissonance: Reexamining a Pivotal Theory in Psychology. American Psychological Association.
- Föderation Deutscher Psychologinnenvereinigungen (2017). Qualitätsstandards für psychologische Gutachten.
- Peter Lang Verlag: *Fehlerquellen im Ermittlungsverfahren* (kognitive Dissonanz als Erklärungsansatz).
- Gerson (2017): *Sozial-psychologische Reibungsverluste*.
- Schweizer, M. D.: *Kognitive Täuschungen vor Gericht*.